

福建省平潭综合实验区规划局

岚综实规函〔2018〕856号

平潭综合实验区规划局 关于印发《施工图纸规划管理 过程中推行告知承诺的暂行办法》的通知

区各有关单位（含开发企业单位、设计单位）：

为贯彻落实党中央和国务院关于深化“放管服”改革，优化营商环境的决策部署，促进规划审批工作提速，特制定《施工图纸规划管理过程中推行告知承诺的暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

平潭综合实验区规划局

2018年9月3日



施工图纸规划管理过程中推行告知承诺的暂行办法

为优化行政审批程序，完善规划管理方式，减少工作环节，提高行政效率，结合平潭综合实验区实际，制定本办法。

一、本办法所称的告知承诺是指在建设工程规划许可申请时，申请人和第三人承诺其遵守相关事项要求、符合审批条件，承担相应的法律责任，由区规划局在法定工作时限内作出行政审批决定及对施工图纸加盖规划部门业务章的方式，区规划局不再审查施工图纸。

本办法所称的申请人是指建设单位（代建单位）或者个人，第三人是指相关设计单位及设计负责人等。

二、本办法适用于实验区范围内申请核发建设工程规划许可证及临时建设工程规划许可证的建设项目。

三、申请人和第三人应当按照告知要求提交有关材料，并以书面形式签订承诺书，其中申请人是项目公司的，承诺书还应由其上级单位（或控股公司）审核盖章。

承诺书的具体内容包括承诺申请资料和相关数据的真实性、准确性；承诺文字资料和图纸资料的一致性；承诺遵守区规划局的告知事项要求；承诺施工图纸与规划局批复的建设工程设计方案（含总平面图）一致，并符合区规划管理技术规定及规划条件等相关要求；承诺满足相关管理部门要求等。承诺书样本详见附件。

四、区规划局负责工程建设项目规划管理告知承诺的具体实施工作，对申请人和第三人的告知承诺工作进行指导。

五、区规划局负责建立告知承诺抽查机制，对申请人和第三人在工程建设项目规划管理中违反承诺事项的失信行为实行50%以上比例抽查。针对实行告知承诺制的工程建设项目，抽查

的内容主要包括建设工程施工图纸的合规性以及与设计工程设计方案（含总平面图）的一致性。

区规划局抽查后认定建设工程施工图纸不符合承诺要求的，申请人和第三人应当限期整改；期限内未进行整改或者整改不到位的认定为失信行为；区规划局在作出撤销建设工程的规划许可决定后，向申请人和第三人发出《平潭综合实验区规划市场主体不良信用记录通知单》。

六、申请人和第三人收到《平潭综合实验区规划市场主体不良信用记录通知单》后，认为区规划局认定的不良信用记录与事实不符的，可自收到通知单之日起5个工作日内向区规划局提出书面陈述和申辩，逾期视为无异议。

区规划局在收到申请人和第三人异议申请之日起20个工作日内做出核查处理决定，并告知申请人和第三人。

七、区规划局负责将认定存在失信行为的申请人和第三人的信用信息在相关信用信息平台公开。存在不良信用记录和失信行为的申请人和第三人，将被列为重点监管对象，增加检查频次。

存在失信行为如属第三人责任，设计负责人承担设计的设计文件成果三年内不得作为申请办理实验区内工程建设项目规划审批手续的材料。设计单位一年内出现三次被认定存在违反承诺事项的失信行为，该设计单位的设计文件成果三年内不得作为申请办理实验区内工程建设项目规划审批手续的材料。申请人依据上述设计文件成果申请办理实验区工程建设项目规划审批手续而导致无法办理的后果将由第三人或单位承担。

八、本办法自印发之日起试行，试行期限一年。

- 附件：
1. 平潭综合实验区工程建设项目规划管理告知书
 2. 建设工程工程规划许可申请人承诺书样本
 3. 建设工程工程规划许可第三人承诺书样本

附件 1:

平潭综合实验区工程建设项目 规划管理告知书

为优化行政审批程序，完善规划管理方式，减少工作环节，提高行政效率，平潭综合实验区规划局（以下称本行政机关）在实验区内工程建设项目施工图纸规划管理工作中推行告知承诺，现就有关事宜告知如下：

一、建设工程规划管理的法律、法规依据

（一）城市规划管理法律、法规、规章及规范性文件

1. 《中华人民共和国城乡规划法》
2. 《中华人民共和国行政许可法》
3. 福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法
4. 《地质灾害防治条例》
5. 《城乡规划编制单位资质管理规定》
6. 《实施工程建设强制性标准监督规定》
7. 《福建省城市规划管理技术规定》
8. 《平潭综合实验区城市规划管理技术规定》
9. 《平潭综合实验区城市风貌控制导则》

（二）相关部门管理法规

通信、环保、消防、卫生防疫、绿化、交通、公建配套、环境卫生、人防、地下工程、轨道交通、地名管理、信息公开、供电、供水、供热、燃气、通讯、排水、防汛、河港、铁路、航空、气象、水利、抗震、军事、国家安全、文物、建筑保护、测量标志等相关法律法规和规定。

(三) 现行有关标准及具有法律效力的文件、图纸、资料等

1. 国家标准、行业标准、地方标准

- 1) 城市居住区规划设计规范 GB 50180-93 (2016 年)
- 2) 民用建筑设计通则 GB 50352-2005
- 3) 建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013
- 4) 住宅设计规范 GB 50096-2011
- 5) 住宅建筑规范 GB 50368-2005
- 6) 工程建设标准强制性条文(城乡规划部分) 建标〔2000〕

179 号

- 7) 城市道路工程设计规范 CJJ37-2012 (2016 年)
- 8) 城市道路路线设计规范 CJJ13-2012
- 9) 城市道路交叉口设计规范 CJJ152-2010
- 10) 城市工程管线综合规划规范 GB50289-98
- 11) 室外排水设计规范 GB50014-2006 (2016 年)
- 12) 室外给水设计规范 GB50013-2006
- 13) 现行的其他国家标准、行业标准、地方标准

2. 具有法律效力的文件、图纸、资料

- 1) 批准的可行性研究报告或其他计划批准文件
- 2) 《不动产权证》或《用地规划许可证》或《国有建设用地使用权出让合同》及附图

3) 批复的项目建设工程设计方案(含总平面图)及相关文件

- 4) 其他有关的法律、法规、规章及规范性文件标准等

二、申请人应当如实向本行政机关提交有关材料和反映真实情况,申请人应当保证申请时提供的资料 and 数据的真实性、完整

性、准确性和所提供的文字资料与图纸资料的一致性。

三、本行政机关依据申请人提交的如下文件和规划设计指标作出行政决定，不代表对其真实性、完整性、准确性、一致性的认可。本行政机关可依法对相关行政许可等的实施情况进行检查，并根据法律法规和申请人的承诺等对申请人及相关第三人作出相应处理。

1. 建设工程施工图纸；
2. 《日照分析报告》；
3. 工程规划许可承诺书；
4. 相关行政管理部门的审核意见。

附件 2:

建设工程规划许可申请人承诺书样本

本单位(人)已知晓你局告知的全部内容,现郑重作出如下承诺,该承诺书为本单位(人)真实意思的表示,并由本单位承担法律后果:

1. 本单位(人)保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的。

2. 本单位(人)保证提供的文字资料和图纸资料的一致性。

3. 本单位(人)承诺遵守区规划局的告知事项要求。

4. 本单位(人)承诺建设工程的设计方案符合平潭综合实验区城市规划管理技术规定及规划条件的相关要求。

5. 本单位(人)承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求。

6. 本单位(人)保证未存在违法建设行为。

7. 本单位(人)承诺按批复的设计方案(含总平面图)进行施工图纸设计,且施工图纸保持与批复的设计方案平、立、剖面图及外立面效果图一致。

8. 本单位(人)已知晓,如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为,本单位(人)的信用信息将在相关信用信息平台公开,同时通报区国土主管部门、建设主管部门及其他相关行业主管部门,由其将本单位(人)的失信行为记入信用评价体系。

9. 本单位(人)已知晓,如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为,将被列为重点监管对象,增加检查频次。

10. 本单位(人)已知晓,如违反上述承诺,你机关有权撤

销行政许可。

11. 竣工规划验收时，实测建筑面积等承诺的内容若超过相关管理部门核准的，本单位（人）接受按照城乡规划法律法规规定给予的处罚以及按照承诺应当承担的法律责任。

12. 本单位（人）已知晓违反承诺的后果，并愿意承担一切法律责任。

承诺单位：（名称 章）

日期： 年 月 日

上级单位（或控股公司）：（章）

日期： 年 月 日

承诺单位法人签字：

日期： 年 月 日

项目负责人：（签章）

日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由申请人保管，一份由设计单位保管，一份由区规划局保管。

2. 承诺单位（个人）应当妥善保管本承诺书。

附件 3:

建设工程规划许可第三人承诺书样本

本单位已知晓你机关告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位真实意思的表示，并由本单位承担法律后果：

1. 本单位保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的。
2. 本单位保证设计文本的文字资料和图纸资料的一致性。
3. 本单位承诺按照法律、法规的要求以及国家和本地方案出图标准编制建设工程设计文件。
4. 本单位承诺遵守区规划局的告知事项要求。
5. 本单位承诺建设工程的设计方案符合区规划管理技术规定及规划条件的相关要求。
6. 本单位承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求。
7. 本单位（人）承诺按批复的设计方案（含总平面图）进行施工图纸设计，且在施工图纸深化过程中保持与批复的设计方案平、立、剖面图及外立面效果图一致。
8. 本单位已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为，本单位（人）的信用信息将在相关信用信息平台公开，同时通报区国土主管部门、建设主管部门及其他相关行业主管部门，由其将本单位（人）的失信行为记入信用评价体系。

9. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，将被列为重点监管对象，增加检查频次。

10. 本单位已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，设计负责人承担设计的设计文件成果三年内不作为申请办理实验区建设项目规划手续的材料。

11. 本单位已知晓，如被你机关认定一年内出现三次被认定存在违反承诺事项的失信行为，本单位的设计文件成果三年内不作为申请办理实验区建设项目规划手续的材料。

12. 本单位已知晓违反承诺的后果，建设单位依据上述设计文件成果申请办理实验区建设项目规划手续而导致无法办理的一切法律责任及后果将由本单位承担。

设计单位：（名称 章）

日期： 年 月 日

承诺单位法人签字：

日期： 年 月 日

设计负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由申请人保管，一份由设计单位保管，一份由区规划局保管。

2. 承诺单位应当妥善保管本承诺书。

